Câu hỏi 4: (1 điểm): *Theo anh (chị) nếu được mang toàn bộ cổ phiếu của mình tại công ty Thăng Long để góp vốn thành lập công ty TNHH Bình minh thì ông Long có thể vẫn giữ nguyên tên mình là chủ sở hữu cổ phiếu không? Tại sao?*

Câu hỏi 5: (1 điểm): *Anh (chị) hãy trình bày cho ông Long biết thủ tục thành lập công ty TNHH Bình minh theo qui định của pháp luật hiện hành*

Tình tiết bổ sung

Sau một thời gian hoạt động, công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thăng Long quyết định mở thêm 2 (hai) xưởng sản xuất để nâng cao công suất của nhà máy, đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng mở rộng trong nước. Qua tìm hiểu thị trường, Giám đốc công ty Thăng Long được biết công ty TNHH Sao sáng là một cơ sở sản xuất thép khá lớn đang muốn giải thể vì làm ăn thua lỗ. Công ty TNHH Sao sáng có hai dãy nhà xưởng xây dựng trên 2000 (hai nghìn) m2 đất tại Thái bình cùng với toàn bộ dây chuyền sản xuất thép xây dựng. Công ty TNHH Sao sáng là đã được nhận Giấy Chứng nhận quyền sử dụng 2000 m2 đất này vào tháng 10/2002. Tiền thuê quyền sử dụng đất công ty đã trả hết toàn bộ một lần cho UBND tỉnh Thái bình. Thành viên góp vốn của công ty Sao sáng là ông Nguyễn Văn Sâm và bà Nguyễn Thị Lan. Sau khi làm việc với hai thành viên này Giám đốc công ty Thăng Long quyết định công ty Thăng Long sẽ mua lại công ty TNHH Sao sáng để nâng cao công suất cho nhà máy. Phương thức mua: công ty Thăng Long mua lại toàn bộ phần vốn góp của các thành viên góp vốn trong công ty TNHH Sao sáng. Giám đốc công ty Thăng long đã đến gặp anh (chị) để trình bày dự định này và đề nghị anh (chị) tiếp tục tư vấn cho họ thực hiện hợp đồng mua phần vốn góp này.

Câu hỏi 6 (1 điểm): *Anh (chị) hãy cho biết Hợp đồng mua bán nêu trên được điều chỉnh bằng văn bản pháp luật nào?*

Câu hỏi 7 (1 điểm): *Theo anh (chị) Giám đốc công ty Thăng Long cần lưu ý những vấn đề gì trước khi mua lại toàn bộ phần vốn góp của các thành viên của công ty Sao Sáng*

Câu hỏi 8 (1,5 điểm): *Anh (chị) hãy giúp công ty Thăng Long soạn thảo những điều khoản cơ bản của hợp đồng mua lại phần vốn góp nêu trên*

Câu hỏi 9 (1,5 điểm): *Anh (chị) hãy trình bày cho Giám đốc công ty Thăng Long biết thủ tục mua lại phần vốn góp của các thành viên trong công ty TNHH Sao sáng một cách nhanh nhất*

Câu 1 (1 đ): Bạn hãy cho biết các quy định hiện hành của Pháp luật dự định của ông Long về việc trở thành Tổng Giám đốc công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thăng Long có gặp trở ngại gì không ?

Không có gì trở ngại ngoài việc ông Long có năng lực thật sự để điều hành công ty cổ phần hay không.

Câu 2 (1 đ): Bạn hãy nêu các phương thức tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp. Bạn sẽ lựa chọn phương thức tư vấn nào để tư vấn cho công ty Thăng Long theo nguyện vọng của ông Long? Tại sao bạn lại chọn phương thức đó.

Điều 57, 116 LDN quy định có 3 trường hợp:

- Là cá nhân sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ của công ty;
- hoặc người không phải là thành viên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn
- Hoặc điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty